

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2854/2533

นางเสริมศรี มณีรัตน์ กับพวก

โจทก์

นางนพ ส่องสวัสดิ์ กับพวก

จำเลย

นางธนินี รามสูต ผู้เข้าเป็นคู่ความ

แทนที่ผู้มรณะ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางบุญเกื้อ แก้วกาญจนลพ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (สำนวนตอนที่ 3 อันดับ 418 และ 444)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 3273 และโฉนดเลขที่ 1678,3168,5713 ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และสิ่งปลูกสร้างในที่ดินโฉนดเลขที่ 1678,3168,5713 ให้โจทก์ทั้งห้าจำนวนครึ่งหนึ่งของกรรมสิทธิ์รวม แบ่งที่ดินโฉนดเลขที่ 1691 ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และสิ่งปลูกสร้างให้โจทก์ทั้งห้าจำนวนเศษ 1 ส่วน 4 ของกรรมสิทธิ์รวม หากไม่สามารถแบ่งเช่นนี้ได้ให้นำออกประมูลขายระหว่างเจ้าของรวม ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดแล้วแบ่งให้โจทก์ตามส่วนดังกล่าว กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 100,000 บาท

พร้อมดอกเบี้ยย และร่วมกันใช้เงินค่าดอกผลรายเดือน เดือนละ 10,000 บาทแก่ โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะแบ่งทรัพย์สินมรดกเสร็จเฉพาะจำเลยที่ 1 อุทธรณ์ ศาล อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องตั้ง กล่าว(สำนวนตอนที่ 3 อันดับ 405,412,413,437 และ 438)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยที่ 1 ฎีกาอย่างคนอนาถา และก่อนที่ศาลชั้นต้นจะ สั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 ปรากฏตามคำร้องของนางธนิธึรามสุต ว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่ ความตายและขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต (สำนวนตอนที่ 3 อันดับ401,404,427 และ 437)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ตามคำร้องของจำเลย ที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ไม่หาหลักประกันมาวางภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (สำนวน ตอนที่ 2 อันดับ 323,368 และ 370)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ห้ามจำเลยทั้งสอง ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาล ชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ สำหรับ เงินจำนวน100,000 บาท ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนร่วมกันหา ประกันสำหรับจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับ ตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และนับตั้งแต่วันฟังคำสั่งนี้ต่อไปอีก 1 ปี มาให้จน เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน ระหว่างฎีกามิฉะนั้น ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาแต่ห้ามจำเลยทั้งสอง
ทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาล
ชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ สำหรับ
เงินจำนวน 100,000 บาท ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนร่วมกันหา
ประกันสำหรับจำนวนเงินดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ นับ
ตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันฟังคำสั่งนี้และนับตั้งแต่วันฟังคำสั่งนี้ต่อไปอีก 1 ปี มาให้จน
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกามิฉะนั้น ให้ยกคำร้องในส่วนนี้

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-นาม ยิ้มแย้ม-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ